



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 139 राँची, शुक्रवार,

23 फरवरी, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2017

संख्या- 08/विविध(01)-53/2017--7295,-- झारखंड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2017 की कंडिका- 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा झारखंड धर्म स्वातंत्र्य नियमावली, 2017 का निम्नवत् गठन करती है-

1. संक्षिप्त नाम:

- (1) यह नियमावली झारखंड धर्म स्वातंत्र्य नियमावली, 2017 कहलायेगी,
- (2) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. परिभाषाएँ:

- (1) जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तबतक इस नियमावली में -
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है झारखंड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2017,
 - (ख) “फारम” से अभिप्रेत है इस नियमावली से अनुलग्न फारम,

- (ग) “सरकार” से अभिप्रेत है झारखंड सरकार, तथा
- (घ) “राज्य” से अभिप्रेत है झारखंड राज्य ।
- (ङ) “संगठन” से अभिप्रेत है धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों का ऐसा निकाय, जो देश-विदेश में विविध धर्मों की विचारधारा को प्रतिपादित करता हो,
- (च) “धार्मिक संस्थाओं” से अभिप्रेत है विविध धार्मिक प्राधिकार, जो देश और विदेश में धार्मिक विचारधाराओं का प्रतिपादन करते हों,
- (छ) “अनुसंधान” का वही अर्थ होगा, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (एच) में परिभाषित है,
- (ज) “पीड़ित” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे किसी प्रलोभन, बलपूर्वक, छल, प्रभाव द्वारा एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे धर्म/धार्मिक आस्था में धर्मांतरित किया गया हो।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है ।

3. धर्मांतरण से पूर्व सूचना और पूर्वानुमति

(1) ऐसा कोई धार्मिक पुजारी, जो किसी व्यक्ति को एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में धर्मान्तरित करता है, तो वह उस जिले के जिला दंडाधिकारी को, जहाँ वह स्थायी रूप निवास करता है, ऐसे धर्मान्तरण के 15 दिन पूर्व इस नियमावली से संलग्न फारम-ए में इसकी सूचना देगा तथा इसकी अनुमति लेगा ।

(2) जिला दंडाधिकारी नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त ऐसे सभी नोटिसों को नोटिस रजिस्टर में दर्ज करेगा और मामले की पड़ताल ऐसी एजेंसी द्वारा करायेगा, जिसे वह उचित समझे तथा नोटिस में अंकित विवरणों से संबंधित जाँच का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा; परन्तु यह कि सूचना देनेवाला व्यक्ति तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसके प्रतिकूलतः प्रभावित होने की संभावना है, उसे ऐसी किसी भी जाँच के साथ खुद को संबद्ध होने का पर्याप्त मौका दिया जायेगा । उपनियम (1) के अधीन फारम-ए में आवेदन प्राप्त होने पर जिला दंडाधिकारी ऐसे आवेदन पर हस्ताक्षर सहित आवेदन प्राप्त होने की तिथि और समय अंकित करेगा। आवेदन की प्राप्ति की पावती फारम-बी में दी जायेगी ।

4. जिला दंडाधिकारी को धर्मान्तरण की सूचना

(1) एक धर्म/धार्मिक आस्था से दूसरे में परिवर्तित व्यक्ति, जिस जिले में धर्मान्तरण समारोह हुआ हो, उस जिले के जिला दंडाधिकारी को सात दिनों के भीतर नियमावली में अनुलग्न फारम-सी में ऐसे धर्मान्तरण की सूचना देगा ।

5. धार्मिक संस्थानों और संगठनों के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये जिला दंडाधिकारी की शक्ति:

जब कभी आवश्यक हो अथवा ऐसे निरीक्षण की जरूरत हो, तो जिला दंडाधिकारी को किसी भी समय धार्मिक संस्थाओं और संगठनों के परिसरों तथा अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

6. धार्मिक संस्थानों और संगठनों की सूची

(1) प्रत्येक जिला दंडाधिकारी अपने जिले में धार्मिक आस्था का प्रचार करनेवाले धार्मिक संस्थानों और संगठनों और जिले में धार्मिक विश्वास के प्रचार के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा।

(2) जिला दंडाधिकारी, यदि उचित समझे, तो वह धार्मिक संस्थाओं अथवा संगठनों अथवा उससे जुड़े किसी व्यक्ति से राशि के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से लाभ प्राप्त करनेवाले धार्मिक आस्थावान व्यक्तियों की सूची की मांग कर सकता है।

7. अन्य मामलों में जाँच

किसी शिकायत या सूचना के आधार पर जहाँ ऐसा कोई मामला जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और जिला दंडाधिकारी की राय में -

(ए) उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी धर्मान्तरण में बल अथवा छल का प्रयोग किया गया है अथवा इसकी संभावना है; या

(बी) कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये बिना किसी सूचना के कोई धर्मान्तरण किया गया हो तो वह इस मामले की जाँच का आदेश दे सकता है और नियम 3 में उपबंधित रीति से कार्रवाई कर सकता है।

कारणों को अंकित करते हुये ऐसी प्रत्येक शिकायतें नोटिस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी तथा धर्मान्तरण की शिकायत फारम डी में रखी जायेगी।

8. मामलों का पंजीकरण और अनुसंधान

(1) जाँच के बाद यदि जिला दंडाधिकारी यह निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि बलपूर्वक, छलपूर्वक अथवा बिना आवश्यक सूचना के कोई धर्मान्तरण हुआ है या होने की संभावना है तो 'जबरन धर्मान्तरण रजिस्टर' के फारम-डी में इस मामले के विवरण को अंकित करेगा और जाँच के दौरान दी गई सभी सामग्री के साथ मामले को दर्ज करने तथा उसके अनुसंधान के लिये उस पुलिस स्टेशन को सौंपेगा, जहाँ संबंधित व्यक्ति निवास करता हो अथवा जहाँ धर्मान्तरण किया गया हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के मामले की जाँच पुलिस निरीक्षक से अन्यून पुलिस पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

(3) नियम 8 (1) के अधीन नियुक्त जाँच पदाधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता देकर मामले की जाँच पूरी करेगा तथा साठ दिनों के भीतर आरोप पत्र जमा करेगा।

9. अभियोजन की स्वीकृति

इस मामले की जाँच के बाद, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि इस नियम के अधीन अपराध किया गया है तो जाँच पदाधिकारी सभी सुसंगत सामग्री को सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखेगा तथा ऐसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सात दिनों के भीतर कारणों को अभिलिखित करते हुये दी जायेगी।

10. सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

राज्य के प्रत्येक जिले का जिला दंडाधिकारी यथास्थिति प्रत्येक माह के 10 वें दिन ऐसे मामलों से संबंधित पूर्ववर्ती माह में प्राप्त सूचनाओं की रिपोर्ट राज्य सरकार को फारम ई एण्ड एफ भेजेगा।

11. मुआवजा

इस नियम के अंतर्गत आशयित पीड़ित कोई भी व्यक्ति झारखंड पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2016 के अधीन आशयित मुआवजे का हकदार होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस.के.जी. रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।

प्रपत्र -A**एक धार्मिक आस्था से अन्य में धर्मान्तरण के बारे में सूचना**

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,

जिला.....

महाशय,

मैं, एक धार्मिक पुजारी के रूप में श्री पुत्र
ग्राम/मोहल्ला निवासी, डाकघर
थाना जिला का से
..... धार्मिक आस्था में धर्मांतरण के लिए आवश्यक अनुष्ठान का आयोजन
करना चाहता हूँ तथा एतद् द्वारा झारखण्ड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2017 के नियम 3 के
उपनियम (1) में अपेक्षित धर्मांतरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देता हूँ ;

1 धर्मांतरण करने वाले का नाम

2 धर्मांतरण करने वाले के पिता/पति का नाम

3 धर्मांतरण करने वाले का पता

ग्राम/मोहल्ला.....

आवास सं०....., वार्ड सं०.....

डाकघर.....

पुलिस थाना.....

जिला.....

4 आयु.....

5 लिंग.....

6 नागरिकता.....

7 धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का व्यवसाय.....

8 धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति की मासिक आय.....

9 विवाहित या अविवाहित.....

- 10 यदि नाबालिग हो, तो अभिभावक का नाम एवं पता
- 11 धर्मांतरण करनेवाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हो तो
- 12 यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हो, तो वैसी जाति/जनजाति का विवरण.....
- 13 धर्मांतरण अनुष्ठान के आयोजन स्थल का पता.....
- 14 धर्मांतरण की प्रस्तावित तिथि.....
- 15 पुजारी के अतिरिक्त धर्मांतरण अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता.....
- 16 पुजारी के अतिरिक्त कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं पते जिनके बारे में यह सूचना हो कि वे धर्मांतरण अनुष्ठान के समय उपस्थित रहेंगे
(क).....
(ख).....

पुजारी का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त कथित तथ्य एवं विवरणी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है ।

स्थान:.....

तिथि:.....

पुजारी का हस्ताक्षर:.....

प्रपत्र -B

झारखण्ड धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2017 के नियम 3 के उपनियम (2) अन्तर्गत श्री , पुत्र , निवासी..... से श्री , पुत्र निवासी के से धार्मिक आस्था में धर्मांतरण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है ।

तिथि-

हस्ताक्षर

जिला दण्डाधिकारी

IndiaCode

प्रपत्र-C**धर्मांतरण रजिस्टर**

- 1 धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम.....
- 2 धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के पिता का नाम.....
- 3 धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का पता पूरे विवरण के साथ: ग्राम.....,
आवास सं० , वार्ड सं०....., मोहल्ला ,
डाकघर , थाना , जिला.....
- 4 आयु.....
- 5 लिंग.....
- 6 धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का व्यवसाय एवं मासिक आय.....
- 7 विवाहित या अविवाहित.....
- 8 धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पर आश्रितों के नाम, यदि कोई हो तो.....
- 9 यदि नाबालिग हो, अभिभावक का नाम एवं पूरा पता.....
- 10 यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हो तो वैसी जाति/जनजाति का विवरण.....
- 11 जहाँ धर्मांतरण हुआ है, उस स्थान का नाम एवं पता.....
- 12 धर्मांतरण की तिथि
- 13 धर्मांतरण अनुष्ठान कराने वाले पुजारी/व्यक्ति का नाम एवं पता.....
- 14 सूचना देने वाले पुजारी/व्यक्ति के अतिरिक्त धर्मांतरण अनुष्ठान के समय उपस्थित दो व्यक्तियों के नाम

धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

प्रपत्र-क D

(धारा-8 के अन्तर्गत मामले) (नियम 8 और 9 देखें)

बलपूर्वक धर्मांतरण रजिस्टर

सूचना या शिकायत प्राप्ति की तिथि	शिकायत करने वाले का नाम एवं पता	पिता का नाम	धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पूरा पता	आयु	लिंग	धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का व्यवसाय एवं मासिक आय	यदि विवाहित या अविवाहित
1	2	3	4	5	6	7	8

धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पर आश्रितों के नाम, यदि कोई हो तो	यदि नाबालिग हो, अभिभावक का नाम एवं पूरा पता, यदि कोई हो तो	यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हो तो वैसे जाति/जनजाति का विवरण	संक्षेप में अनुसंधान का निष्कर्ष	यदि धारा-8 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन को संदर्भित किया है, तो उसकी तिथि	अभियोजन स्वीकृति की तिथि, यदि हो या प्रतिषेध का कारण	तिथि सहित न्यायालय का निर्णय
9	10	11	12	13	14	15
